

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Anulação, Revogação e Convalidação (arts. 53 a 55 da Lei nº 9.784/1999)

Vamos dar continuidade ao estudo da Lei 9784/99 abordando os conceitos de **anulação, revogação e convalidação** dos atos administrativos.

O artigo 53 estabelece que a administração pública deve **anular os próprios atos quando estiverem eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, sempre respeitando os direitos adquiridos**.

Essa norma não é novidade para quem já teve contato com o estudo dos princípios da administração pública, especialmente o princípio da **autotutela**. Esse princípio garante à administração o poder de **rever seus próprios atos, promovendo a anulação daqueles que forem ilegais e a revogação daqueles que se mostrarem inconvenientes ou inoportunos**.

Assim, é fundamental compreender que os atos ilegais devem ser obrigatoriamente anulados, enquanto os atos que não atendem mais aos critérios de **conveniência e oportunidade** podem ser revogados.

A redação do artigo 53 deixa claro esse dever e essa possibilidade: ao afirmar que a administração **“deve anular” e “pode revogar”**, ele define a natureza de cada medida.

A **anulação é, portanto, um ato vinculado**, já que a administração não tem escolha quando identifica um vício de legalidade. Por outro lado, **a revogação é um ato discricionário**, pois depende do juízo de conveniência e oportunidade do gestor público. A administração pode revogar o ato se entender que ele não é mais adequado, mas não é obrigada a fazê-lo.

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Ambas as ações – anulação e revogação – quando realizadas pela própria administração, são expressões diretas do princípio da autotutela. Essa lógica foi introduzida inicialmente nos estudos sobre os princípios da administração pública e depois aprofundada no tema dos atos administrativos. O conhecimento desses fundamentos é essencial para compreender como a administração pública mantém a legalidade e a eficiência de suas decisões no exercício de suas competências.



Tome nota!

Atos ilegais: devem ser **anulados (vinculada)**;

Atos inconvenientes ou inoportunos: podem ser **revogados (discricionária)**.

O artigo 54 da Lei 9784/99 trata de um ponto essencial relacionado à segurança jurídica na administração pública, estabelecendo que o direito da administração de anular atos administrativos que produzem efeitos favoráveis aos destinatários **decai em cinco anos**, contados da **data em que foram praticados**, salvo em casos de comprovada má-fé.

Isso significa que, mesmo que um ato administrativo seja ilegal, se ele tiver gerado um benefício para um cidadão, a administração só poderá anulá-lo dentro desse prazo de cinco anos. Após esse período, o direito à anulação se extingue, consolidando-se o direito adquirido do destinatário.

A lógica por trás dessa regra é garantir a estabilidade das relações jurídicas. A administração pública não pode manter indefinidamente a possibilidade de anular um ato, pois isso geraria insegurança e instabilidade para aqueles que confiam nas decisões do Estado.

Portanto, o prazo de cinco anos é uma exigência do princípio da segurança jurídica, que assegura que as relações jurídicas não fiquem indefinidamente sujeitas a revisão, o que seria extremamente prejudicial à previsibilidade e à confiança no poder público.

Importante destacar que esse prazo decadencial **só se aplica a atos que geram efeitos favoráveis para os administrados**. Ou seja, se o ato concedeu um benefício ao cidadão, ele goza dessa proteção temporal. Caso contrário, se o ato não tiver gerado nenhum benefício, não há prazo para sua anulação, podendo esta ocorrer a qualquer tempo.

Além disso, o prazo decadencial também **não se aplica quando há má-fé comprovada por parte do beneficiário**.

Se, por exemplo, um cidadão obteve um benefício mediante a apresentação de documentos falsos, como no caso de Maria, que apresentou documentação fraudulenta para obter um benefício previdenciário, a administração poderá anular o ato a qualquer momento, já que foi o próprio beneficiário quem deu causa à ilegalidade com intenção dolosa.

Outra exceção relevante, embora não esteja expressa na letra da lei, é a dos **atos inconstitucionais**. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os atos administrativos que violam a Constituição não se submetem ao prazo decadencial de cinco anos.

Assim, ainda que tenham gerado efeitos favoráveis e que tenha passado um longo período desde a sua prática, eles podem ser anulados a qualquer tempo. Isso se deve à gravidade de uma afronta à Constituição, que não pode ser consolidada pela mera passagem do tempo.

Dessa forma, o artigo 54 busca equilibrar o dever da administração de preservar a legalidade com a necessidade de respeitar a estabilidade das relações jurídicas, oferecendo mecanismos para proteger os administrados de mudanças abruptas e tardias, ao mesmo tempo em que preserva a possibilidade de corrigir atos praticados de forma dolosa ou que contrariem diretamente a Constituição.

O parágrafo 1º do artigo 54 trata de uma situação específica em que o prazo decadencial de cinco anos para a anulação de atos administrativos deve ser contado de maneira distinta. **Quando o ato em questão gera efeitos patrimoniais contínuos, o prazo não começa a contar da data da prática do ato, mas sim da percepção do primeiro pagamento.**

Isso ocorre, por exemplo, em situações como a concessão de um benefício previdenciário. Suponha que a administração, agindo de boa fé, conceda um benefício a um cidadão que, na realidade, não preenchia os requisitos legais para recebê-lo.

A partir do momento em que o benefício começa a ser pago, esses pagamentos se repetem mês a mês, criando uma sequência de efeitos patrimoniais que se estendem no tempo.

Nesse caso, mesmo que o ato que concedeu o benefício tenha ocorrido em um momento anterior, o prazo de cinco anos para a sua eventual anulação só começará a ser contado a partir do primeiro pagamento. Isso se justifica porque é nesse momento que os efeitos patrimoniais começam efetivamente a se materializar.

Assim, o marco inicial da decadência não é a data da decisão administrativa, mas o momento em que o beneficiário começa a receber os valores correspondentes, já que é aí que o impacto financeiro do ato se torna concreto e contínuo.

Já o parágrafo 2º esclarece como se caracteriza o exercício do direito de anular. Segundo essa disposição, **qualquer medida tomada pela autoridade administrativa que tenha por objetivo impugnar a validade do ato já é considerada como exercício do direito de anulação.**

Ou seja, não é necessário que exista um ato formal com o título de “anulação” para que se considere iniciado o processo de revisão. Basta que haja qualquer ação da administração visando a retirada do ato do ordenamento jurídico com base na sua invalidade.

Esse entendimento é importante porque mostra que a anulação pode se manifestar de formas diversas, desde que fique clara a intenção da autoridade de questionar a validade do ato praticado. Isso garante uma maior efetividade no controle da legalidade e evita formalismos excessivos que poderiam comprometer a proteção do interesse público.

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

O artigo 55 da Lei 9784/99 trata da **convalidação** dos atos administrativos, sendo um dispositivo de grande relevância porque **permite que a própria administração corrija atos ilegais, desde que estejam presentes determinadas condições.**

A convalidação é, essencialmente, o processo pelo qual um ato administrativo com algum **vício** pode ser **consertado, corrigido, de modo a se tornar plenamente válido e eficaz**. Trata-se, portanto, de um mecanismo de **saneamento da ilegalidade**, que visa retirar o defeito jurídico do ato sem que ele precise ser anulado ou revogado.

Para que a convalidação seja possível, dois requisitos fundamentais devem ser observados. O primeiro é que **o ato a ser convalidado não pode, com sua correção, acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.**

Se o simples fato de corrigir o ato puder causar algum dano à administração ou a algum particular, a convalidação se torna inviável, pois não se pode sacrificar o interesse coletivo ou direitos consolidados de outras pessoas apenas para corrigir um erro formal.

O segundo requisito é que **o vício apresentado pelo ato seja sanável**. Em termos técnicos, isso significa que a ilegalidade deve estar presente em elementos que admitam correção. A doutrina administrativa costuma identificar esses elementos como sendo a forma e a competência. Se o defeito estiver em um desses dois aspectos, é possível corrigi-lo por meio da convalidação.

Por exemplo, se um ato foi praticado com uma forma inadequada, mas essa forma não era essencial à sua validade, ele pode ser ajustado e validado. Da mesma forma, se o vício estiver na competência, ou seja, se o ato foi praticado por uma autoridade sem poder legal para isso, mas a competência não for exclusiva, ele também poderá ser convalidado.

Há, no entanto, ressalvas importantes. No caso do vício de **forma, ele só será sanável se a forma exigida pela lei não for considerada essencial para a validade do ato.**

E **quanto à competência, somente vícios relacionados à competência delegável ou privativa podem ser sanados**; se a competência for exclusiva, não há possibilidade de convalidação, pois essa natureza impede que outro agente a exerça legitimamente.

Já os vícios relacionados a outros elementos do ato administrativo – como **finalidade, motivo e objeto** – **são considerados insanáveis**, ou seja, não podem ser corrigidos. Nesses casos, o ato deverá ser anulado, pois não há possibilidade legal de transformação em um ato válido por meio de convalidação.

Dessa forma, o artigo 55 oferece uma alternativa importante à anulação de atos administrativos, evitando prejuízos e instabilidade quando a correção do erro não compromete o interesse público nem causa danos a terceiros, e quando o vício é limitado a elementos que a própria legislação permite corrigir.

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.

Ao abordar a natureza jurídica da convalidação do ato administrativo, surge uma pergunta fundamental: ela é um ato vinculado ou discricionário? Em outras palavras, quando a administração pública se depara com um ato que apresenta um defeito sanável, ela é obrigada a convalidar esse ato ou tem liberdade de escolha entre convalidar ou anular?

Para responder a essa questão, é necessário considerar tanto a redação da Lei 9784/99 quanto a interpretação doutrinária sobre o tema. De acordo com o **texto legal**, o artigo 55 afirma que os atos com defeitos sanáveis **poderão ser convalidados, desde que essa correção não gere lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.**

O uso do verbo “poderão” indica claramente que, sob a perspectiva da lei, a convalidação é um ato discricionário. Ou seja, mesmo que estejam presentes todos os requisitos para a correção do ato, a administração tem a faculdade de decidir entre convalidar ou anular, desde que adote alguma providência frente à ilegalidade.

Contudo, quando se analisa o **entendimento predominante na doutrina**, a resposta se torna mais nuançada. Para a maior parte dos estudiosos do direito administrativo, **a convalidação, em regra, deve ser considerada um ato vinculado.**

A ideia é que, diante de um vício sanável, a administração pública tem o dever de sanar o ato, especialmente em nome da eficiência, da economia processual e da celeridade administrativa.

Evita-se, assim, a necessidade de anular o ato para em seguida editá-lo novamente de forma correta, o que geraria desperdício de tempo e de recursos. Nessa ótica, convalidar é a solução mais racional e econômica, e por isso, como regra, obrigatória.

No entanto, mesmo na doutrina, admite-se a existência de exceções. Existem situações específicas em que a convalidação pode ser considerada discricionária.

Isso ocorre, por exemplo, quando, embora o vício seja sanável, existam outros fatores que justifiquem a anulação do ato, como mudanças no contexto fático, na conveniência administrativa ou no interesse público que desaconselham a manutenção do ato, ainda que corrigido.

Nesses casos excepcionais, a administração pode optar legitimamente por não convalidar, desde que a decisão seja devidamente motivada.

Portanto, é possível concluir que, segundo a letra da lei, a convalidação é discricionária. Já na doutrina, ela é vinculada como regra, sendo discricionária apenas em situações excepcionais, desde que devidamente justificadas.

Essa diferença entre a previsão legal e a interpretação doutrinária deve ser conhecida, especialmente por quem se prepara para concursos, pois pode ser explorada em questões que exijam compreensão mais aprofundada da matéria.

A convalidação do ato administrativo, como vimos, pode ser tanto vinculada quanto discricionária, dependendo das circunstâncias.

Segundo a doutrina majoritária, encabeçada por Celso Antônio Bandeira de Mello, a regra geral é que a convalidação seja vinculada sempre que presentes os requisitos legais: o vício precisa ser sanável (ou seja, limitado à forma ou à competência, desde que não essencial ou exclusiva) e a correção do ato não pode causar prejuízo a terceiros nem ao interesse público.

Isso está em consonância com os princípios da eficiência e da economia processual, já que se evita anular um ato apenas para refazê-lo de forma correta.

Entretanto, essa mesma corrente doutrinária reconhece uma exceção importante: a convalidação será discricionária quando o ato for discricionário e a ilegalidade estiver localizada no elemento competência. Isso se justifica pelo fato de que atos discricionários envolvem juízo de conveniência e oportunidade por parte do agente público.

Então, se o ato foi praticado por um agente incompetente, e esse ato exigia análise de mérito, a autoridade verdadeiramente competente, ao revisar o ato, pode discordar da conveniência ou da forma como o agente inferior o conduziu.

Como a competência envolve justamente o poder de decidir segundo critérios próprios, essa autoridade tem liberdade para dizer que, se tivesse praticado o ato, teria adotado outra solução.

Nesse cenário, ela pode optar por não convalidar o ato e, em vez disso, anulá-lo. Trata-se, assim, de um caso em que a discricionariedade se transfere também para a decisão de convalidar ou não, pois envolve juízo de mérito administrativo.

Por outro lado, se o ato for vinculado, mesmo que a ilegalidade esteja na competência, a convalidação passa a ser obrigatória. Isso ocorre porque, em atos vinculados, não há margem para juízo de conveniência. O agente público apenas executa o que a lei determina, sem espaço para avaliação subjetiva.

Portanto, se um agente inferior praticou um ato vinculado que deveria ter sido feito por uma autoridade superior, mas todos os demais aspectos do ato estão corretos, a autoridade competente é obrigada a convalidar. Isso porque ela mesma teria tomado exatamente a mesma decisão, uma vez que a lei não lhe dá outra opção.

A única ilegalidade, nesse caso, reside no sujeito que praticou o ato, e como esse vício é sanável (desde que não envolva competência exclusiva), deve ser corrigido, e não punido com a anulação.

A mesma lógica se aplica aos vícios de forma. Se o ato, seja ele discricionário ou vinculado, apresenta apenas um defeito formal que não compromete sua essência, a administração deve proceder à sua convalidação, desde que não haja prejuízo a terceiros ou ao interesse público. Assim, a decisão de convalidar, nesse caso, também será vinculada.

Em resumo, segundo a doutrina, a convalidação é vinculada como regra geral, mas se torna discricionária quando se está diante de um ato discricionário que apresenta vício na competência. Fora dessa exceção, especialmente quando se trata de atos vinculados, a convalidação deve ser feita obrigatoriamente, desde que os demais requisitos estejam preenchidos.

Resumo

1. Anulação e Revogação dos Atos Administrativos (Art. 53)

- Anulação:
 - Deve ocorrer quando o ato for ilegal.
 - É um ato vinculado, ou seja, obrigatório.
 - Decorre do princípio da autotutela.
- Revogação:
 - Pode ocorrer por conveniência ou oportunidade.
 - É um ato discricionário, ou seja, facultativo.
 - Também se fundamenta no princípio da autotutela.
 - Não pode violar direitos adquiridos.

2. Prazo para Anulação – Artigo 54

- Regra geral:
 - A administração tem até 5 anos para anular atos que geram efeitos favoráveis ao administrado, contados da data da prática do ato.
 - Após esse prazo, o ato não pode mais ser anulado, ainda que seja ilegal.
- Exceções ao prazo decadencial:
 - Má-fé do beneficiário: Se comprovada, a anulação pode ocorrer a qualquer tempo.
 - Atos que não geram efeitos favoráveis: Também podem ser anulados a qualquer tempo.
 - Atos inconstitucionais: Segundo o STF, não se sujeitam ao prazo decadencial.
- Nos casos de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de 5 anos conta-se da data do primeiro pagamento.
- Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida administrativa que impugne a validade do ato, mesmo sem constar formalmente como “anulação”.

3. Convalidação dos Atos Administrativos

- Definição:
 - Convalidar é sanar o vício de um ato administrativo, transformando-o de ilegal em legal.
 - Trata-se de um conserto do ato, quando isso for juridicamente possível.
- Requisitos para convalidação:
 - Ausência de lesão ao interesse público.
 - Ausência de prejuízo a terceiros.
 - O ato deve apresentar defeitos sanáveis, ou seja:
 - Vício nos elementos forma ou competência.
 - Forma: Pode ser convalidada desde que não seja essencial.
 - Competência: Pode ser convalidada desde que não seja exclusiva.
- Vícios insanáveis:
 - Elementos como finalidade, motivo e objeto não podem ser convalidados. Nestes casos, o ato deve ser anulado.

4. Natureza Jurídica da Convalidação (Vinculada ou Discricionária?)

- Segundo a Lei 9784/99:
 - A convalidação é discricionária (“poderão ser convalidados”).
 - Segundo a doutrina:
 - Regra geral: A convalidação é vinculada, quando presentes os requisitos legais (defeito sanável + ausência de prejuízo).
 - Exceção: A convalidação será discricionária quando:
 - O ato for discricionário.
 - O vício estiver na competência.
 - A autoridade superior discordar da conveniência e oportunidade empregadas pelo agente incompetente.
 - Se o ato for vinculado, mesmo com vício na competência, a convalidação será vinculada, pois não há espaço para juízo de mérito.
-

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
